

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 중소기업자간 경쟁제품 구매 부적정

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 급식재료의 안정적 구매를 위해 [표 1]과 같이 급식재료 연간단가 구매 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 급식재료 연간단가 계약 내역

(단위 : 천 원)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약상대자	계약방법
급식재료 단가계약	2020. 3. 1. ~ 2021. 2.28	###	●●●●●	협상에 의한계약

나. 관계법령 및 판단기준

「판로지원법」제6조(중소기업자간 경쟁제품의 지정)에서는 중소기업부 장관이 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁제품(이하 “경쟁제품”)으로 지정할 수 있다고 정하고 있으며, 같은 법 제9조(직접생산의 확인 등)에 따르면 공공기관이 경쟁제품으로 지정된 물품을 1천만 원 이상 구매할 경우 계약상대자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원은 물품구매 시 경쟁제품 해당 여부를 확인하고, 1천만 원 이상 경쟁제품을 구매할 경우에는 계약상대자의 중소기업 및 직접생산 여부를 확인하여 유자격업체와 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '19. 1.부터 '20.10.까지 ○○○○병원의 급식재료 구매 내역을 확인한 결과, 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 ◆◆를 구매하면서 직접생산증명서를 보유한 중소기업을 대상으로 별도 계약을 추진하지 않고, ◆◆ 품질 및 납품의 편의성을 사유로 농·수·축산물 등 급식재료 구매계약과 통합하여 입찰을 진행하였으며, 그 결과 [표 2]와 같이 중소기업 및 직접생산 업체에 해당하지 않는 ●●●●과 계약을 체결하였습니다.

[표 2] 급식재료 중 경쟁제품 계약 내역

(단위 : 원)

품목명	수량	계약단가	계약총액	계약상대자
◆◆	10,700kg	##	###	●●●●

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원은 감사결과를 수용하면서 향후 물품 계약 시 「판로지원법」 등 관련 규정 준수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 중소기업자간 경쟁제품을 구매하는 경우에는 중소기업자간 제한경쟁 등 절차에 따라 중소기업과 우선 계약을 체결하시고,(통보)

○ ●●●●는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)